

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4159/2547

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์
นายพงษ์ธร วันศิริกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 48, มาตรา 69, มาตรา 73

ความผิดฐานมีไม้สักแปรรูปเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคสอง (1) ส่วนความผิดฐานมีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 69 วรรคสอง (1) ความผิดทั้งสองฐานอาศัยเจตนาในการกระทำความผิดแยกต่างหากจากกันได้ แม้จำเลยจะมีไม้ของกลางไว้ในครอบครองคราวเดียวกันก็ตาม การกระทำความผิดของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน หาใช่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดกฎหมายหลายบทไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4, 7, 48, 69, 73, 74, 74 จัตวา ริบของกลาง และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 69 วรรคสอง (1), 73 วรรคสอง (1) ฐานมีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 3 ปี มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ริมของกลาง ส่วนที่โจทก์ขอให้จ่ายเงินสินบนนำจับนั้น เนื่องจากศาลมิได้ลงโทษปรับจึงให้ยกคำขอส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานมีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 2 ปี มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือไม่ เห็นว่า ความผิดฐานมีไม้สักแปรรูปเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคสอง (1) ส่วนความผิดฐานมีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 69 วรรคสอง (1) ความผิดทั้งสองฐานอาศัยเจตนาในการกระทำความผิดแยกต่างหากจากกันได้แม้จำเลยจะมีไม้ของกลางไว้ในครอบครองคราวเดียวกันก็ตาม การกระทำความผิดของจำเลยตามที่ปรากฏในคำฟ้องจึงเป็นความผิดหลาย

กรรมต่างกัน หาใช่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลาย
บทดังที่จำเลยฎีกาไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่า การที่จำเลยมี
ไม้ส้กแปรรูป จำนวน 10 แผ่น ปริมาตร 0.10 ลูกบาศก์เมตร และไม้ส้กอันยังมิได้
แปรรูป จำนวน 44 ท่อน ปริมาตร 2.27 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท
ก. ไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ นับเป็นเรื่องที่ร้ายแรง ที่ศาล
ล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจโดยไม่รอกการลงโทษนั้น เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว
"ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พืฬากษายัณ

(สมชาย พงษ์ธา-สปโชค สุขารมณ-เรวัตร อิศราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

การพิจารณาเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายบทหรือต่างกรรมกันนั้น เมื่อศึกษาตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแล้วยังไม่สามารถจับหลักได้แน่นอน เช่น

1. พิจารณาจากเจตนาเดียวถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายบท คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4123/2543 จำเลยลักธนาฉัตติของโจทก์ร่วมเป็นนายจ้างไปแล้ว ปลอมลายมือชื่อของโจทก์ร่วมในช่องผู้รับมอบฉันทะให้รับเงินแทนและนำธนาคัตติไปยื่นต่อพนักงานของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเพื่อให้จ่ายเงินตามธนาฉัตติ เป็นการที่

จำเลยได้กระทำการทั้งหลายอย่างต่อเนื่องกันโดยจำเลยมีเจตนาอย่างเดียวกันคือให้พนักงานของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลงเชื่อว่าเอกสารต่างๆ ที่จำเลยได้ทำปลอมขึ้นเป็นเอกสารที่แท้จริงเพื่อจะได้จ่ายเงินตามจำนวนในธนาคาร์โจทก์ร่วมแก่จำเลย การกระทำของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ฐานฉ้อโกงโจทก์ร่วมกับฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยจำเลยเป็นปลอมเอกสารเองต้องลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมแต่กระหนเดียวและเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งต้องลงโทษฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างตาม ป.อ. มาตรา 335 (11) วรรคหนึ่ง ซึ่งมีบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1374/2545 วินิจฉัยเดินตามว่า จำเลยลักสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ป. ไปแล้วปลอมลายมือชื่อ ป. ในใบถอนเงินของธนาคารโจทก์ร่วม แล้วนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปแสดงต่อพนักงานของโจทก์ร่วมและรับเงินไป เป็นการกระทำที่มีเจตนามุ่งหมายเพื่อจะได้เงินจากโจทก์ร่วมเป็นหลัก ซึ่งแม้การกระทำนั้นๆ จะเป็นความผิด แต่ก็เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 614/2535 กลับวินิจฉัยว่า จำเลยลักแบบพิมพ์เช็คและปลอมเช็คและใช้เช็คปลอมดังกล่าว มีเจตนาแยกต่างหากจากกันได้ การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดต่างกรรมกัน 2. การกระทำต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในวาระเดียวกันไม่ขาดตอน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3668/2545 การที่จำเลยกับพวกขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหายที่ 1 แล้วจับ แขนผู้เสียหายที่ 2 ลากลงจากบ้านพาไปข่มขืนกระทำชำเราเป็นการกระทำต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในวาระเดียวกันไม่ขาดตอน และจำเลยกระทำไปโดยเจตนาเพื่อข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 เป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยในส่วนนี้จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันบุกรุก ร่วมกันพาหญิงไปเพื่อการอนาจารและข่มขืนกระทำชำเรา จึงไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่เมื่อกระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายอีกคนหนึ่ง ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2277/2539 การที่ผู้เสียหายขออนุญาตมารดาไปนอนค้างที่บ้าน

น้องสาว ศ. ยังถือไม่ได้ว่าพ้นจากอำนาจปกครองของบิดามารดา เมื่อจำเลยขับรถจักรยานยนต์พาผู้เสียหายไปเพื่อข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายย่อมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดามารดาผู้เสียหายจึงมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร และการที่จำเลยข่มขืนกระทำชำเราหลังจากนั้น เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งต่างหาก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จะเห็นได้ว่าคดีนี้จำเลยก็มีเจตนาเดียวคือต้องการข่มขืนกระทำชำเราและกระทำต่อเนื่องจากผู้เสียหายต่างคนกัน สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือเมื่อมีการตัดต้นไม้เป็นความผิดฐานทำไม้กรรมหนึ่ง เมื่อตัดต้นไม้เป็นท่อนเป็นความผิดฐานมีไม้ยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองอีกกรรมหนึ่ง เมื่อแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกกรรมหนึ่ง และฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองอีกกรรมหนึ่ง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8297/2540 คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วินิจฉัยเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว แต่จะเห็นได้ว่าในการกระทำความผิดนั้นจำเลยมีเจตนาที่จะนำไม้แปรรูปไปใช้เท่านั้น การที่จะได้ไม้แปรรูปดังกล่าวจะต้องมีการตัดฟันต้นไม้ แล้วรอนกิ่งตัดเป็นท่อน จากนั้นจึงนำมาแปรรูปเป็นการกระทำต่อวัตถุเพียงอย่างเดียวคือต้นไม้ ทั้งการกระทำเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกัน ด้วยเหตุนี้การกระทำของจำเลยน่าจะเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ศิริชัย วัฒนโยธิน